



2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Processo: 0023013-51.2021.8.19.0078

MM. Juiz,

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, cumulado com pedido de relaxamento por excesso de prazo e extensão de benefício, formulado pela Defesa Técnica de JULIO PEREIRA MARCOS.

Em que pese o esforço defensivo, o Ministério Público manifesta-se pelo **INDEFERIMENTO** dos pleitos, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas.

A Defesa sustenta que o Réu faz jus ao relaxamento da prisão com base no princípio da isonomia (Art. 580 do CPP), uma vez que este Juízo relaxou a custódia dos corréus nos autos principais (nº 0022975-39.2021.8.19.0078) em 02/08/2022, por excesso de prazo na formação da culpa (doc. 2127590995, pg. 1).

Contudo, a situação processual do ora Requerente é absolutamente distinta daquela verificada em relação aos corréus. Enquanto os demais acusados encontravam-se custodiados e à disposição do Estado, o que gerou o reconhecimento da mora estatal na instrução, **o RÉU JULIO permaneceu foragido por aproximadamente quatro anos.**

O mandado de prisão em desfavor do ACUSADO foi expedido em 27/01/2022, tendo sua captura ocorrido apenas em **12/05/2026**.

Nesse cenário, incide o entendimento consolidado na **Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça**, que preceitua: "*Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa*". Por óbvio, a fuga do distrito da culpa é causa interruptiva de qualquer contagem de prazo para fins de relaxamento, sendo a demora na instrução imputável exclusivamente à conduta do próprio Réu.

Portanto, não há que se falar em extensão de benefício fundado em excesso de prazo, uma vez que a condição de foragido impede a configuração de desídia estatal, afastando a identidade de situações exigida pelo art. 580 do CPP.

A segregação cautelar do RÉU permanece necessária para a **garantia da ordem pública** e para **assegurar a aplicação da lei penal**, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O *fumus comissi delicti* está sobejamente demonstrado pelas provas colhidas na "Operação Delivery Búzios", especialmente pelas interceptações telefônicas que apontam o RÉU como um dos principais fornecedores de entorpecentes na região. Os diálogos interceptados revelam negociações frequentes de diversas substâncias, como maconha ("gulhoba"), LSD ("doce") e cocaína ("camarão"), além de tratativas sobre o plantio de sementes de maconha (doc. 1245282246, pgs. 6 e 10).

O *periculum libertatis*, por sua vez, é evidenciado pela **concreta periculosidade do agente** e pelo **risco real de nova fuga**. O fato de o RÉU ter se mantido foragido por quatro anos demonstra o seu total desrespeito à Justiça e a intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a evasão do distrito da culpa justifica a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, o ACUSADO possui envolvimento pretérito com o tráfico de drogas, já tendo sido condenado anteriormente pelo mesmo delito na Comarca de Rio Bonito, o que reforça o risco de reiteração criminosa.

As alegações de primariedade técnica, residência fixa e exercício de atividade lícita não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No caso em tela, tais condições são neutralizadas pela gravidade concreta das condutas e pelo histórico de fuga do ACUSADO.

Quanto ao pedido subsidiário de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do

TJRJ BUZ 2ªVAR 202600100133046747 21/07/26 15:06:5413106 PROTELET

CPP), estas mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando que o RÉU já demonstrou que não se submete voluntariamente aos comandos judiciais.

Diante do exposto, o **MINISTÉRIO PÚBLICO** manifesta-se pelo **INDEFERIMENTO** do pedido de relaxamento e de revogação da prisão preventiva de JULIO PEREIRA MARCOS, pugnando pela manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal.

Por fim, aguarda-se a apresentação da defesa preliminar do ACUSADO JULIO, bem como a posterior designação da audiência de instrução e julgamento (AIJ).

Armação dos Búzios, 21 de julho de 2026.

LUCAS CALDAS GOMES GAGLIANO

Promotor(a) de Justiça
Mat. 8993